

พิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรมการปกครองได้พิจารณาแล้วมีมติว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงสอบสวนวินัยกับผู้ฟ้องคดีโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากมีเหตุอันควรลดโทษ จึงให้ลงโทษเป็นปลดออกจากราชการ อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และได้เสนอรายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๓ ปี และให้คืนหรือใช้เงินที่ถูกประทุษร้ายแก่ผู้เสียหาย ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก และเมื่อเทียบกับแนวทางการลงโทษของ ก.พ. ลำดับที่ ๘๐๑ ซึ่งมีเหตุในลักษณะเช่นเดียวกัน จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้แก้ไขคำสั่งลงโทษจากมาตรา ๘๕ (๔) เป็นมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก มิใช่ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งลงโทษตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษาในคดีอาญาของศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้วินิจฉัยโดยสรุปว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑๒ ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรรต้องรับผิดชอบจำนวนเงินของผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายก่อนหน้าที่จำเลยที่ ๖ เข้าร่วมกระทำความผิด ซึ่งตามทางนำสืบของโจทก์ไม่สามารถแยกได้ว่าจำนวนเงินค่าเสียหายของผู้เสียหายแต่ละคนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นตัวการเป็นเงินจำนวนเท่าใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดชอบได้ จึงพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ให้ยกคำขอโจทก์ที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายทั้งสี่สืบหกร่วมกับจำเลยคนอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดี



ร่วมชดใช้เงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าร่วมเป็นตุลาการกระทำความผิดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นคดีใหม่ภายในอายุความ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ในการกระทำความผิดอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชนไว้อย่างชัดเจน การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้ยกคำขอ ในส่วนของค่าเสียหายและไม่มีผู้เสียหายคนใดเรียกร้อง จึงไม่อาจลบล้างข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ร่วม กระทำความผิดอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากการใช้สิทธิทางแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นคนละส่วนกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดทางอาญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้เสียหายและครอบครัว จึงได้เทียบเคียงกับ แนวทางการลงโทษของ ก.พ. ซึ่งมีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันแล้ว มีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นโล่อก จากราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามมตินั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาในคดีอาญา มิได้เป็นการรับฟังข้อเท็จจริง ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด

สำหรับการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชน และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๓ ปี ซึ่งมีโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จึงถือเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น อ.ก.พ. กระทั่งวันที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ จึงมีอำนาจพิจารณาโทษ โดยใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ซึ่งตามพฤติการณ์ของ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ได้อฉ้อโกงประชาชนด้วยการหลอกลวงให้เชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติ เข้ามาซื้อที่ดินจำนวนมาก ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้ดีว่าไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าถือครอง ที่ดินจำนวนมากได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการ และก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ประชาชน ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาให้เหตุผลในการเพิ่มโทษไว้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดี และใช้ดุลพินิจเพิ่มโทษจากปลดออกเป็น ไล่ออก โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ก็ย่อมทำได้ตามกฎหมาย และไม่อาจถือว่าเป็น การเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดี แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างถึงการดำเนินการทางวินัยในกรณีอื่น หรือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ล้วนแต่เป็นการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปตามเหตุแห่งความเหมาะสม แต่ละกรณี เมื่อการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เกินขอบเขตอำนาจตามมาตรา ๘๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจ โดยมีอคติต่อผู้ฟ้องคดีหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในผลแห่งการวินิจฉัยลงโทษผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าเป็นการ



ใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่ชอบด้วยมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว และไม่อาจถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยโดยเห็นว่า การลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นฐานความผิดที่มีองค์ประกอบ คือ ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่มีการรอลงโทษ จึงต้องพิจารณาว่าในวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกโดยไม่มีการรอลงโทษนั้น อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใดมีผลใช้บังคับ ซึ่งกรณีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกจำคุกในขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ จึงต้องลงโทษตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นการปรับบทความผิดไม่ถูกต้อง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้แก้ไขคำสั่งลงโทษจากมาตรา ๘๕ (๔) เป็นมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงชอบแล้ว และเป็นการพิจารณาในรอบแห่งมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๔๐/๒๕๖๕)

การที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกมีหนังสือรายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย อันถือเป็นรายงานตามลำดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่ออธิบดีกรมสรรพากรได้รับรายงานดังกล่าวแล้วพิจารณาเห็นว่า เป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ อธิบดีกรมสรรพากรย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๗ (๑๐) มาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖



การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับและตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ค้นหาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้เสียภาษี และนำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนำข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ฉบับกระดาษ) ซึ่งมีผู้เสียภาษีนำมาฝากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ไปยื่นแสดงรายการภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบุที่อยู่ในการยื่นแบบเป็นที่อยู่ของตนเองหรือที่อยู่ของผู้อื่น และเมื่อได้รับเช็คคืนเงินภาษีที่กรมสรรพากรส่งคืนให้แล้ว ได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นเอง โดยระบุให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อรับเงินภาษีคืนแทนผู้เสียภาษี แล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพื่อขอแลกเช็คเป็นเงินสด แต่ไม่ได้นำเงินไปมอบให้แก่ผู้เสียภาษี พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

คดีนี้เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรับและตรวจแบบรายการขึ้นต้นทุกประเภทภาษี ต่อมา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกได้มีการตรวจพบว่าในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้นำเช็คคืนภาษีมาแลกเป็นเงินสด ซึ่งที่อยู่ตามหน้าเช็คคืนภาษีมากกว่า ๒ ฉบับ ไม่ตรงกับที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนภาษี และผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลเดียวกันคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ ๒ กรณี คือ กรณีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ค้นหาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้เสียภาษี และนำมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อคำนวณภาษีแล้วปรากฏว่ามีภาษีชำระไว้เกิน ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งความประสงค์ขอคืนภาษี โดยระบุที่อยู่เป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี และญาติผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้เสียภาษีไม่ทราบว่ามีกรื่อยื่นแบบและขอคืนภาษี เมื่อกรมสรรพากรส่งเช็คคืนเงินภาษีของผู้ขอคืนเงินภาษีให้ตามที่อยู่แบบ ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คคืนภาษีดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก เพื่อขอแลกเช็คเป็นเงินสด และมีได้นำเงินคืนภาษีไปมอบให้ผู้ขอคืนทันที และกรณีที่ ๒ การรับฝากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ฉบับกระดาษ) ของบริษัท น. โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่รับฝากไว้ไปยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ของนางสาว ป. และที่อยู่ของญาติของผู้ฟ้องคดี โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ทราบว่ามีกรื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อกรมสรรพากรได้พิจารณาคืนภาษีและจัดส่งหนังสือแจ้ง



พร้อมด้วยเช็คคืนภาษีไปยังที่อยู่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำหนังสือมอบให้นางสาว น. ไปดำเนินการ แลกเช็คเป็นเงินสดจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก และนำเงินคืนภาษีที่ได้รับทั้งหมด มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมากรมสรรพากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทุกประเด็น จากพฤติการณ์ ดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกได้ตรวจสอบพบการกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี จึงรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ทราบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีมูลที่จะกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อสอบสวนผู้ฟ้องคดี เห็นว่า การที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกมีหนังสือรายงานพฤติการณ์ การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำความผิด อันถือเป็นการรายงานตามลำดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ และเป็นการ กล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วพิจารณาเห็นว่า เป็นกรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๗ (๑๐) มาตรา ๘๑ วรรคสอง และมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่อผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการ



และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ และตรวจแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท ย่อมมีความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบในการรับ และตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอย่างดี และย่อมทราบดีว่าผู้ฟ้องคดี ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการค้นข้อมูลของผู้เสียภาษีที่มีการชำระภาษีไว้เกิน และนำมายื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบุเป็นที่อยู่ของตนเองหรือผู้อื่น เพื่อขอคืนภาษีแทนผู้เสียภาษี อีกทั้ง ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการนำข้อมูลของผู้เสียภาษีที่ฝากยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเมื่อคำนวณภาษีแล้วมีการชำระภาษีไว้เกิน แต่ผู้เสียภาษีมิได้ ระบุความประสงค์ขอคืนภาษีไว้ ไปยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเปลี่ยนแปลง ระบุที่อยู่เป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีหรือที่อยู่ของบุคคลอื่นเพื่อขอคืนภาษี แม้ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินคืนภาษี ดังกล่าวไปคืนแก่ทางราชการแล้ว แต่เป็นการนำเงินดังกล่าวมาคืนแก่ทางราชการภายหลังจากที่ ผู้ฟ้องคดีได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับรับและตรวจแบบแสดงรายการภาษี แสวงหา ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ย่อมเข้าใจในข้อกฎหมายและมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ และเข้าใจได้ว่า การกระทำความผิดกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่กรณีที่กระทำไปโดยไม่รู้กฎหมายหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และโดยที่กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่า ปลดออก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๔/๒๕๖๖)



พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่า น่าจะเกิดเหตุลักลอบตัดต้นไม้ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรือนจำ แล้วไม่เข้าตรวจสอบ และไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งไม่ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ที่ออกโดยทางราชการและไม่มีการจดบันทึกข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อขอเข้าตรวจสอบต้นไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรือนจำไว้เป็นหลักฐาน เป็นเหตุให้มีผู้ลักลอบตัดต้นไม้ซึ่งเป็นที่หวงแหนของทางราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนด้วยสิ่งใดได้ ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานต้องไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอื่นใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บังคับบัญชากิจการเรือนจำโดยทั่วไป เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้เกิดเหตุมีต้นไม้พายุ ในเขตพื้นที่เรือนจำได้ถูกตัดโค่นไปจำนวน ๒ ครั้ง รวม ๔ ต้น โดยก่อนเกิดเหตุ ได้มีกลุ่มบุคคล จำนวน ๔ คน กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขอเข้าสำรวจป่าไม้ในเขตเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม ผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปากกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปสำรวจ โดยที่ไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าว ต่อผู้บังคับบัญชาเรือนจำอำเภอนางรอง และไม่ได้ตรวจสอบสถานะของกลุ่มคนดังกล่าวว่า เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงหรือไม่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ เวนรักษาการณ์กลางคืนได้ยินเสียงคล้ายเสียงยนต์และเสียงต้นไม้ล้มมาจากบริเวณทางทิศใต้ ของเรือนจำจึงรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่มีแสงสว่างเพียงพอ หากเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้ และเช้าวันถัดมาปรากฏว่า ต้นพายุถูกคนร้ายลักลอบตัดไปจำนวน ๙ ต้น จากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้บัญชาการ เรือนจำนางรองทราบ และผู้บัญชาการเรือนจำนางรองจึงได้เดินทางไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุ และได้มี คำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการ โดยกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม



กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) มาตรา ๘๓ (๓) และมาตรา ๘๕ (๑) (๔) (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกลอบดักดั้นไม่ได้ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นพะยุงและมีการล้มของต้นพะยุงย่อมเกิดเสียงดังผิดปกติ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจากการรายงานจากเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมควรจะใช้ดุลพินิจในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงดังกล่าวโดยการตรวจสอบว่าเป็นการลักลอบตัดต้นพะยุงจริงหรือไม่ โดยอาจยังไม่ถึงขั้นเข้าไประงับเหตุดังกล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ใต้บังคับบัญชา และหากตรวจสอบแล้วพบว่าการลักลอบตัดต้นพะยุงจริง ผู้ฟ้องคดีสามารถแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อช่วยระงับเหตุดังกล่าวหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองทราบได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าไม่มีแสงสว่างเพียงพอเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและไม่ตระหนักต่อหน้าที่ที่จะหาวิธีป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ต้นพะยุงถูกลักลอบตัดและขนย้ายออกไปจำนวน ๙ ต้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมควรจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองด้วยตนเองโดยเร็ว มิใช่รอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำหนังสือรายงานการลักลอบตัดต้นพะยุงต่อผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองผ่านผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเคยมีเหตุลักลอบตัดต้นพะยุงมาก่อนแล้วถึง ๒ ครั้ง นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลจำนวน ๔ คน ซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาสำรวจป่าไม้ในเขตเรือนจำ



ชั่วคราวบ้านโคกมะตูม และผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ได้บังคับบัญชาในกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปสำรวจจุดต้นพะยุงในป่า โดยผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง และหลังจากนั้น ๒ วัน พบว่าต้นพะยุงถูกลักลอบตัดจำนวน ๒ ต้น นั้น แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงหรือไม่ และมีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดต้นพะยุงหรือไม่ก็ตาม แต่การเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๒๔ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้การเข้าติดต่อการงานกับเรือนจำ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญสำหรับการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับใดก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว ย่อมอาจทำให้เกิดผลความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการได้ พฤติการณ์ย่อมเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเชื่อมโยงกันที่ทำให้รับฟังได้ว่าการที่ต้นพะยุงซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติและอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม ถูกลักลอบตัดไป เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการเพื่อระงับเหตุ อันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ไม่ดำเนินการอย่างใดตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยปราศจากเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให้มีผู้ลักลอบตัดต้นพะยุงซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนด้วยสิ่งใดได้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยทุจริต อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) และถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๕/๒๕๖๖)



๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

การที่พนักงานสอบสวนถูกศาลอาญาออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเคหะสถาน และร่วมกันกระทำความผิดอันเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจของพนักงานสอบสวน หรือเป็นการกระทำในทางส่วนตัวก็ตาม ย่อมกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่ออาชีพตำรวจและองค์กร จึงเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ เมื่อพนักงานอัยการได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และการให้อยู่ในหน้าที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสอบสวน อีกทั้ง การสอบสวน หรือการพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ ตามนัยมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) (๒) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มูลกรณีสืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่านาย ส. ซึ่งเป็นคนจีนได้สวมสิทธิใช้บัตรประชาชนคนไทยเพื่อประกอบธุรกิจทัวร์คนจีนและไกด์เถื่อน ผู้ฟ้องคดีจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบพยานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงทราบ โดยในวันที่เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงเข้าไปเชิญตัวนาย ส. ที่บริษัท ค. ผู้ฟ้องคดีได้นำพยานหลักฐานไปแสดงต่อนาย ส. ต่อมา นาย ท. และนาย ส. ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเคหะสถานและร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธาน ก.ตร. ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเองในการสืบสวนกรณีการปลอมบัตรประชาชนของนาย ส. โดยมีได้รายงานการกระทำ ความผิดดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำข้อมูลดังกล่าวไปให้กับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหะสถานและร่วมกันกรรโชกทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวผู้ฟ้องคดีในข้อหาดังกล่าว ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลอาญา และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา จึงเป็นกรณีที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี โดยไม่จำเป็นต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนแต่อย่างใด และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวนแต่กลับถูกศาลอาญาออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเคหะสถานและร่วมกันกรรโชกทรัพย์ อันเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจของพนักงานสอบสวน หรือเป็นการกระทำในทางส่วนตัวก็ตาม ย่อมกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพตำรวจและองค์กร จึงเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา พนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ รวมทั้งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนเข้ายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสอบสวนได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีของผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณียอมเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) (๒) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและเป็นดุลพินิจที่ชอบแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเนื่องจากการดำเนินการทางวินัย กฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนแตกต่างจากการดำเนินการทางอาญา โดยการลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจของประชาชน แต่การดำเนินการทางอาญาเป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำความผิด จึงต้องกระทำโดยมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ดังนั้น แม้ว่าการดำเนินคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็สามารถดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีได้



โดยมีจำต้องรอฟังผลคดีอาญาดังกล่าว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นการขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๕/๒๕๖๕)

การจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนจำต้องมີองค์ประกอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ประกอบกับข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ครบทั้ง ๒ ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นพักราชการได้ตามข้อ ๓ (๑) ถึง (๔) ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว และประการที่สอง จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. ฉบับเดียวกัน

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ข้อหาดูหมิ่นและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำการหรือได้กระทำการตามหน้าที่ตามคดีอาญาที่ ๓๒/๒๕๕๘ ของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา บริเวณจุดตรวจชั่วคราวถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ขณะที่ร้อยตำรวจโท ว. รongสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูเมือง กับพวก ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ได้มีวิทยุขึ้นขี่รถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปีและไม่สามารถแสดงเอกสารการเสียภาษีประจำปีได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดใบอนุญาตขึ้นขี่รถยนต์แล้วให้ไปชำระค่าปรับ ซึ่งปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของภรรยาผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบเรื่อง จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วได้คำขอและชกที่ใบหน้าของร้อยตำรวจโท ว. ๒ ครั้ง ร้อยตำรวจโท ว. จึงไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวน โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีไปยังอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคูเมืองจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาตามที่ถูกกล่าวหา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี พร้อมกับมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตั้งแต่วันที่



มีคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนจำต้องมียศประกอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ประกอบกับข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคือ ประการที่หนึ่งจะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นพักราชการได้ตามข้อ ๓ (๑) ถึง (๔) ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว และประการที่สอง จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. ฉบับเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยต้องหาคดีอาญา ข้อหาดูหมิ่นและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ ตามคดีอาญาที่ ๓๒/๒๕๕๘ ของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขกต้อยผู้บังคับบัญชาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันไม่น่าไว้วางใจ มีเหตุให้พักราชการได้ และการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการดังกล่าวจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตั้งแต่วันที่คำสั่งเป็นต้นไป ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะงานของผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญารวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าไปด่าทอและขกที่ใบหน้าของร้อยตำรวจโท ว. ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าและถือเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ย่อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าว ไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจด้วยกัน และไม่เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ อันเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการได้ จึงมีเหตุผลเพียงพอที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ การให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกตั้งกรรมการ



สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ กรณีจึงมีเหตุที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการได้ตามข้อ ๓ (๑) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการพิจารณาคดีในส่วนที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีได้มีการยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ กรณีย่อมเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อได้ว่าการพิจารณาคดีอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งเป็นเหตุที่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการได้นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนได้ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๕๔๓/๒๕๖๕)

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้มีการกระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหา เพียงแต่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนื่องจากกรณีมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ถูกจับกุมและตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นปรากฏผลเป็นบวก จากนั้นจึงได้ส่งตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลปัตตานีอีกครั้ง ผลการตรวจปรากฏว่าพบสารเสพติด จึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ในชั้นการทำบันทึกการจับกุม ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว



เห็นว่า มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่า หากให้ผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจโดยรวม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ และตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๘๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวด กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทางอาญาและวินัยตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด และให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกรายตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้พิจารณาเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัย โดยเห็นว่า การให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจโดยรวมทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และนำความเสื่อมเสียมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ อีกทั้ง การสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับในการสอบสวนพิจารณาความผิดกับผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ฟ้องคดีที่ได้ตรวจพบสารเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดีตามผลตรวจของชุดจับกุมและของโรงพยาบาลปัตตานี ประกอบคำรับสารภาพในชั้นจับกุมของผู้ฟ้องคดี และหนังสือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เข้มงวด กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด



หากมีผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหาต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างผลตรวจปัสสาวะของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี พยานหลักฐานจึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหาที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนได้ นั้น เห็นว่า คำสั่งพิพากษาดังกล่าวเป็นการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยตามข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกฎ ก.ตร. ดังกล่าว มิได้กำหนดว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนต้องมีพยานหลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้มีการกระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่แต่อย่างใด เพียงแต่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนื่องจากกรณีมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการสอบสวนพิจารณาความผิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อระบบราชการ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในชั้นสอบสวนคดีอาญาคือความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้ว ลำพังผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลปัตตานี และคำให้การรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีในชั้นจับกุมยังไม่เพียงพอในการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องกัดยาเสพติดและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นั้น เห็นว่า การรับฟังพยานหลักฐานของผู้บังคับบัญชาในทางวินัยอาจแตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาของศาล เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาและลงโทษข้าราชการผู้กระทำความผิดวินัยมีความแตกต่างกัน ในการกระทำความผิดกฎหมายอาญา โจทก์จึงต้องนำสืบให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง และศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อแน่ใจว่ามีการกระทำความผิดจริง ส่วนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยนั้น พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญา การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม่ต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด ซึ่งในคดีนี้แม้จะปรากฏต่อมาว่าพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีข้อหา



เสพยาเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และการให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าพฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีในการต้องหาคดีอาญาดังกล่าว กระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยได้ โดยไม่จำต้องผูกพันกับความเห็นของพนักงานอัยการ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญารฐานเสพยาเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ซึ่งเป็นความผิดที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในขณะที่ถูกสอบสวนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๑/๒๕๖๖)

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนั้น มิได้กำหนดไว้เฉพาะแต่เพียงว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจเท่านั้น หากแต่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ



คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นกรณีเข้าช้อยกเว้นที่ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และไม่ขัดต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรกองก้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนจับกุมผู้ฟ้องคดีกับพวกเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เชือดด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ อันมีลักษณะเป็นการทรมานทรมานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกฟ้องเป็นคดีอาญาอันเป็นความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ จึงมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนและเป็นที่ครหานินทาและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทบต่อความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับในการสอบสวนพิจารณาทางวินัยผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาและคำร้องทุกข์กล่าวโทษที่มีต่อผู้ฟ้องคดี ตลอดจนเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เป็นฐานในการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว เป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ



ในการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ และเป็นเพียงตำรวจชั้นผู้น้อยไม่ได้กระทำการอันเป็นการคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา นั้น เห็นว่า การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนั้น มิได้กำหนดไว้เฉพาะแต่เพียงว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ เท่านั้น หากแต่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี และต่อมาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นการผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้งยังมีหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำชับกรณีการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดรอบคอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า การรับฟังพยานหลักฐานของผู้บังคับบัญชาในทางวินัยอาจแตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาของศาล เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาและข้าราชการผู้กระทำความผิดวินัยมีความแตกต่างกัน ในการกระทำความผิดกฎหมายอาญา โจทก์จึงต้องนำสืบให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง และศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง ส่วนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยนั้น พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญา การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม่ต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด เมื่อปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกฟ้องเป็นคดีอาญา และเป็นความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ หรือให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการตำรวจที่ดี



ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑) และ ข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งให้ออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนขัดต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เห็นว่า คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ขัดต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๘๗/๒๕๖๖)

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการตามมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีใช้การสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมองกับการสั่งลงโทษทางวินัย จึงมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การรับฟังพยานหลักฐานในการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมีหมองจะไม่ถึงขนาดต้องพิสูจน์ความผิดให้เห็นอย่างแน่นอนชัดเจนดังเช่นการสั่งลงโทษทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมีหมองนั้น จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจพิสูจน์การกระทำผิดได้ เพียงแต่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกสอบสวนได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการให้ผู้ถูกสอบสวนซึ่งมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจรับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ กฎหมายจึงให้ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

